

Licenciatura en Sistemas

Aspectos Legales y Sociales de la Informática - Final

Setiembre 2024

Apellido y nombre: Quiedo Kevin

dni: 41236231

NACIONAL
UN
La

Todos los actos estarán regidos por la buena fe, la transparencia y la responsabilidad por parte de las y los estudiantes, docentes, no docentes y del equipo de gestión.

1) Contrato. Definición. Clasificación general. Elementos propios, naturales y accidentales. \

2) Prueba de los contratos. Interpretación. Efectos. Extinción Natural y por incumplimiento. Mencione las distintas causas. \

3) Responsabilidad . Casos

4) Contrato Informático. Definición. Características. Tipos. Objeto. Prueba. Entre quienes se suscriben. \

5) Cibercrimen. Definición. Describa por lo menos tres de los delitos informáticos. \

6) Economía del Conocimiento. Explique. Una síntesis /

7) Gobierno Electrónico. Cómo funciona. Firma Digital. Explique /

8) Titularidad en el trabajo informático. Derecho de Autor Como procede /

9) ~~Teletrabajo~~. Explique ventajas y desventajas en el mundo laboral.-

CONCEPTO. DEFINICIÓN. CARACTERIZACIÓN GENERAL. FUENTES PROPIAS, NATURALES Y ACCIDENTALES

CONCEPTO → CUANDO VARIAS PERSONAS SE Ponen DE ACUERDO SOBRE UNA DECISIÓN DE VOLUNTAD CON LA INTENCIÓN DE REGULAR SUS DEBERES

CARACTERIZACIÓN GENERAL → UNILATERALES, BILATERALES, OBLIGADOS, CENTROS, CONSUMIDORES, PROPIOS, JURISDICCIONALES, JURISDICCIONALES, TÍPICOS, ATÍPICOS

FORMAS (PROVINCIALES SOBRE LAS CUALIDADES) Y LAS FORMAS (NATURALES PROPIAS PARA ESTABLECER LA VOLUNTAD - TRANSACCIONES) ETC.

FORMAS PROPIAS → 1. CONSTITUCIÓN (REQUISITO PARA EL ACEPTO DE VOLUNTAD) 2. OBLIGADO (SE PUEDE DAR EN DOS SITUACIONES):

A) OBLIGACIÓN (CON LA INTENCIÓN DE REGULAR UN DEBERE) B) PRESTACIÓN (HAY HACER, NO HACER) C) CALIDAD DE UN OBJETO (SE PUEDE DAR EN DOS SITUACIONES)

PRESTACIÓN Y LÍMITES (NO CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO O BUENOS COSTUMBRES) DETERMINACIÓN (OBJETO DETERMINADO) PATRIMONIO (VALOR DETERMINADO) PATRIMONIO

3. CAUSA: INMEDIATA O MEDIATA (EFECTO FORMA TARDÍA, ARIUPTUINIDAD)

PRUEBA CONTRARIA. INTERPRETACIÓN. EFECTOS. EXTINCIÓN NATURAL Y POR INCUMPLIMIENTO. MENCIONAR LAS DISTINTAS CAUSAS

PRUEBA → MEDIOS PARA TRANSFERIR HECHOS EN UN PROCESO (DOCUMENTOS, TESTIGOS)

INTERPRETACIÓN → AL QUE SE LLEGA LA RESOLUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

EFECTOS → DETERMINAN LA FORMA DE LOS EFECTOS Y LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA

EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES → NATURALES (CUMPLIMIENTO, MUERTE DE UNA PARTE) Y LEGALES (PRESCRIPCIÓN Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL)

RESPONSABILIDAD → CIVIL (REPARACIÓN DE DAÑOS POR INCUMPLIMIENTO O NEGACIÓN) Y PENAL (SANCIONES POR VIOLAR LA LEY)

RESPONSABILIDAD. CASOS

OBLIGACIÓN DE ACEPTAR CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS PROPIOS Y AJENOS Y PROHIBICIÓN DE OTROS. ORIGINAR UNA ACCIÓN. PUEDE SER CIVIL, PENAL Y

ADMINISTRATIVA O PROFESIONAL

CASOS → CIVIL (REPARACIÓN DE DAÑOS - INDEMNIZACIÓN), PENAL (DELITO TIPIFICADO - FASE DE INTERVENCIÓN), ADMINISTRATIVA

(SANCIONES ECONÓMICAS DE FALTA PÚBLICA O PREVENCIÓN DE DAÑOS) Y PROFESIONAL (ACTA PROFESIONAL Y CUMPLIMIENTO DE DEBERES ACORDADOS Y USUARIOS)

Y SOLICITUD)

PROPIOS → CIVIL (PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD Y BIENESTAR QUE SEAN PRODUCIDOS ACIDENTES A UNA EMPRESA)

PENAL (ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS ACCESO SIN AUTORIZACIÓN A DATOS PERSONALES DE EMPLEADOS)

PROFESIONAL / ÉTICO (TRANSACCIONES SISTEMAS INSTALA SOFTWARE SIN LICENCIA EN UNA ORGANIZACIÓN)

CONTRATO INFORMATIVO. DEFINICIÓN. CARACTERÍSTICAS. TIPOS. OBJETO. PRUEBA. ANTES QUE SE SUSCRIBAN

MIENDE LA FUNCIÓN QUE EL CONTRATO INFORMA, SU DIFERENCIA SE RELACIONA CON ACUERDOS ENTRE LA TECNOLOGÍA ESTA TIENE UNA

CARACTERÍSTICAS → BILATERAL (PARTES INVOLUCRADAS TIENEN OBLIGACIONES Y DERECHOS RECÍPROCOS)

CONSENSUAL (TIENE UNA CONTRA PRESTACIÓN TECNOLÓGICA POR PARTE DE UNA DE LAS PARTES)

CONSENSUAL (PREVENCIÓN CON EL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES)

TÍPICO (DIFERENTES CONTRATOS INFORMATIVOS) CADA UNO CON SUS CARACTERÍSTICAS - OTROS OTROS.

TIPOS → DESARROLLO SOFTWARE (ACUERDO ENTRE PARTES PARA DESARROLLAR UN PRODUCTO CON X CARACTERÍSTICAS)

LICENCIA DE SOFTWARE (CADA UNO CONTRATO INFORMATIVO PARA OBTENER DERECHO DE USO DE UN SOFTWARE A CAMBIO TARIFA

MANUAL / ANEXO)

VENTA HORIZONTAL (TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE Bienes Informáticos)

SERVICIOS INFORMÁTICOS (NUEVA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADA CON TECNOLOGÍA INFORMACIÓN CON INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, ETC.)

PRUEBA → ESCRITA, VIBRAL, TESTIMONIAL Y PERICIAL

Partes → PARA SUSCRIBIR PARTES INFORMATIVO: PROVEEDOR SISTEMAS INFORMÁTICOS Y CLIENTES Y USUARIO FINAL

CIBERDELITO - DIFAMINACIÓN. DESCRIBA POR LO MENOS TRES DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS

CONCEBIDOS COMO DELITOS INFORMÁTICOS O CIBERDELITOS Y ACTIVIDADES TÍPICAS USANDO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (Internet).

Afectan a individuos como ORGANIZACIONES Y ASISTEN A UNA AMPLIA DE METODOS Y OBJETIVOS. PARTES DELITOS →

PROVIDE SU LINGUA: ROBOTS AUTÓNOMOS PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS JERARQUISTA COMO EL PISHING DONDE LOS DELINCUENTES

SE HACEN PASAR POR AUTORIDADES LEGALES PARA OBTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE SUS VÍCTIMAS (DATOS BANCARIOS)

ATAQUES MALWARE: INTRUSION O DAÑO A SISTEMA INFORMÁTICO SIN EL CONSENTIMIENTO DEL USUARIO COMO VIRUS, GUSANOS Y TROYANOS

SPAMMING (BÚSQUEDA ACCESO A LOS DATOS Y ANUNCIOS RECLAMACIÓN ECONÓMICA PARA LIBERARLOS)

EXPLOTACIÓN INFANTIL SEXUAL: SOBRE DELITO INCLUYE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y POSSESIÓN DE MATERIAL PORNÓGRAFO INFANTIL,

ASÍ COMO LA EXPLOTACIÓN INFANTIL SEXUAL A TRAVÉS DE INTERNET.

ECONOMÍA DEL CRECIMIENTO. APLICAR UNA SINTESIS

AGREGA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE SE CARACTERIZAN POR UN INTENSIVO DE TECNOLOGÍA Y ALTA CAPITAL HUMANO CALIFICADO.

TAMBIÉN QUEDAN EMPRENDIDAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS EXACTAS - NATURALES, CIENCIAS AGRARIAS Y CIENCIAS MEDICAS

VINCULADAS A TAREAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL. PROMOCIONAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE APLICAN EL USO DEL CONSUMIDOR

Y LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. APLICAR EN LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y DE LAS TECNOLOGÍAS, OBTENCIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Y/O MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Gobierno electrónico. Como Funciona. FIRMA DIGITAL. APLICAR

OFERTAS NUEVAS OPORTUNIDADES PARA UN ACCESO CUIDADOSAMENTE DIRECTO Y CONECTADO AL GOBIERNO Y PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GOBIERNAMENTALES

DIRECCIONALES A LOS CIUDADANOS. FUNCIONES → SUMINISTRAR ATENCIÓN A LA MEDIDA DE LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS, TENER PODER

PRODUCTIVIDAD - CALIDAD - VALOR A LOS CIUDADANOS, AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN HUMANA Y REDUCIR EL COSTO DE LAS TRANSACCIONES,

MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL ESTADO Y FORTALECER LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ENTREGAR

FIRMA DIGITAL → TECNOLOGÍA SEGURA Y CONFIABLE QUE PERMITE FIRMAR DIGITALMENTE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

CARACTERÍSTICAS → VALIDEZ JURÍDICA (LA MISMA QUE DOCUMENTOS FÍSICOS) AUTENTICIDAD - INTEGRIDAD (IMPOSIBILIDAD DE FALSIFICAR Y MODIFICAR

SI FUERAN NECESARIO), SEGURIDAD (SEGURA PARA MANEJO DE DATOS BIOMÉTRICOS) Y MÚLTIPLES USOS (TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS)

TITULARIDAD FUERTEMENTE INFORMÁTICA. DERECHO DE AUTOR. COMO PROTECCIÓN

PROTEGE LAS OBRAS CREATIVAS (LIBROS, ETC.), OTORGANDO A SU AUTOR EL CONTROL EXCLUSIVO SOBRE SU USO, REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

REGULA GEORR. → OTORGAR DERECHO AL TRÁFICO Y CON RECURSOS EN LA FÍSICA (DERECHOS DEL EMPLEADOR)

CIERDA NO FIRMA DEL EMPLEADOR LABORAL, SINO RECURSOS Y SIN PROTECCIÓN CON LA MISMA (TUS DERECHOS)

APLICACIÓN → INCLUYE SOFTWARE, DISCOS, IMPRESIONES, DOCUMENTOS, ETC.

IMPORTANCIA DEL CONTRATO → ACUERDO LABORAL PARA ESPECIFICAR LOS TÉRMINOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

• VISTA LABORAL: se refiere

TRABAJO. A las ventajas y desventajas en el mundo laboral.
ESTABLECE MARCO PARA TRABAJO REMOTO, PERMITE A LOS EMPLEADOS, REALIZAR TAREAS FUERA DEL LUGAR FÍSICO DE LA EMPRESA.
FUNCIONAMIENTO → VOLUNTARIADO (ACORDADO POR AMBAS PARTES), DERECHOS GARANTIZADOS (MISMO SALARIO, DESCANSO Y
DERECHOS QUE AL TRABAJO PRESENCIAL), DISCIPLINA DIFERENCIAL (NO ESTAR DISPONIBLE FUERA DEL HORARIO LABORAL), FLEXIBILIDAD
(EMPLEADOR PUEDE MODIFICAR HORARIO DE TRABAJO), REVERSIBILIDAD (EMPLEADO PUEDE PODER VOLVER AL MODO PRESENCIAL)
MODOS DE TRABAJO → mayor protección laboral, claridad en derechos y obligaciones y equilibrio entre vida personal y laboral